Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 486/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Rafie als Fi I Kodok Bin H. Nasir**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 15 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Pekapuran B. Laut Rt. 16 Rw. 002 No. 21 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota. Banjarmasin
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Pebruari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/9/II/2021/ Resnarkoba berlaku sejak tanggal 11 Pebruari 2021 s/d tangga 14 Pebruari 2021;

Terdakwa Muhammad Rafie als Fi I Kodok Bin H. Nasir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7.. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr. MUHAMMAD AKBAR, SH. Penasihat Hukum Anggota Peradi, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 486 / Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAFIE Als FI'I KODOK Bin H. NASIR (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAFIE Als FI'I KODOK Bin H. NASIR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **""Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RAFIE Als FI'I KODOK Bin H. NASIR (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa ;

Barang Bukti :

1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram

1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam

Dirampas untuk di musnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAFIE Als FI'I KODOK Bin H. NASIR (Alm) Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. A. Yani Km. 4,5, tepatnya di pinggir jalan Komplek Amanda Permai Rt. 01 Rw. 01 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** **"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya, Saksi RAHMADANI dan saksi BAYU TAMTOMO keduanya adalah Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Kota Banjarmasin yang menerima informasi dari masyarakat di kawasan Jl. A. Yani Km. 4,5, tepatnya di kawasan Komplek Amanda Permai Rt. 01 Rw. 01 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut, Saksi RAHMADANI dan saksi BAYU TAMTOMO melakukan pemantauan didaerah tersebut kemudian melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan kerja lainnya mulai mengikuti dan mengawasi gerak gerik terdakwa mulai dari depan Komplek sampai ke dalam Komplek Amanda Permai Rt. 01 Rw. 01 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur, kemudian saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghampiri terdakwa dan dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu berikut 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan saat itu,

Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. SAHRU (Belum Kap) di Jl. Pekapuran B. Laut, tepatnya di dalam Gg. Nangka Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah seharga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), rencananya sabu-sabu tersebut dijual kepada saudara BUWAK (belum kap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya memesan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya.

Adapun 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0.11 (nol koma sebelas) Gram yang kemudian disisihkan dari barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket sabu – sabu seberat 0,02 gram (berat bersih tanpa kemasan) untuk sample pengujian ke Laboratorik Kriminalistik Surabaya untuk sample pengujian ke Labfor Cab. Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dengan nomor LAB : 02100 / NNF / 2021, tanggal 15 Maret 2021 yang di tandatangani oleh oleh IMAM MUKTI S Si,Apt, M.SI, TITIEN ERNAWATI, S.Farm,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA,ST,, telah didapatkan hasil bahwa sample barang bukti yang dikirim tersebut, diterangkan / didapatkan hasil bahwa barang bukti pada contoh yang diuji terdeteksi *mengandung Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAFIE Als FI'I KODOK Bin H. NASIR (Alm) Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. A. Yani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Km. 4,5, tepatnya di pinggir jalan Komplek Amanda Permai Rt. 01 Rw. 01 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara in***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*** dengan cara sebagai berikut **:**

Awalnya, Saksi RAHMADANI dan saksi BAYU TAMTOMO keduanya adalah Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Kota Banjarmasin yang menerima informasi dari masyarakat di kawasan Jl. A. Yani Km. 4,5, tepatnya di kawasan Komplek Amanda Permai Rt. 01 Rw. 01 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut, Saksi RAHMADANI dan saksi BAYU TAMTOMO melakukan pemantauan didaerah tersebut kemudian melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan kerja lainnya mulai mengikuti dan mengawasi gerak gerik terdakwa mulai dari depan Komplek sampai ke dalam Komplek Amanda Permai Rt. 01 Rw. 01 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur, kemudian saksi menghampiri terdakwa dan dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu berikut 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan saat itu,

Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. SAHRU (Belum Kap) di Jl. Pekapuran B. Laut, tepatnya di dalam Gg. Nangka Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah seharga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), rencananya sabu-sabu tersebut dijual kepada saudara BUWAK (belum kap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya memesan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya.

Adapun 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0.11 (nol koma sebelas) Gram yang kemudian disisihkan dari barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket sabu – sabu seberat 0,02 gram (berat bersih tanpa kemasan) untuk sample pengujian ke Laboratorik Kriminalistik Surabaya untuk sample pengujian ke Labfor Cab. Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dengan nomor LAB : 02100 / NNF / 2021, tanggal 15 Maret 2021 yang di tandatangani oleh oleh IMAM MUKTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S Si,Apt, M.SI, TITIEN ERNAWATI, S.Farm,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA,ST,, telah didapatkan hasil bahwa sample barang bukti yang dikirim tersebut, diterangkan / didapatkan hasil bahwa barang bukti pada contoh yang diuji terdeteksi *mengandung Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang NarkotikaBahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Narkotika Golongan I tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan lainnnya;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi BAYU TAMTOMO bin WALUYO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi telah ikut menangkap terdakwa
   - Bahwa terdakwa ditangkap, karena pada terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu.
   - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 19.30 wita, di Jalan A. Yani Km. 4,5 Komplek Amanda Rt. 01 Kel. Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
   - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan-rekan saksi dalam satu Tim diantaranya rekan saya sdr. RAHMADANI, SH.
   - Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi, bahwa disekitar di Jalan A. Yani Km. 4,5 Komplek Amanda Permai Rt. 01 Kel. Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sering terjadi transaksi narkotika, untuk menindak lanjuti informasi tersebut, kami diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut, setelah itu kami melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu kami ikuti dari depan komplek hingga kedalam komplek Amanda Permai dan sesampainya didalam komplek tersebut, lalu terdakwa kami hentikan kemudian kami lakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa saat itu.
- Bahwa kata terdakwa sabu-sabu tersebut pesanan temannya yang bernama BUWAK.
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr. SAHRU yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Nangka Banjarmasin.
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap sdr. SAHRU, namun yang bersangkutan keburu melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin untuk membawa sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RAHMADANI, SH telah dipanggil, akan tetapi tidak datang, yang atas persetujuan terdakwa keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan Penyidik kepolisian dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ikut menangkap terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap, karena pada terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 19.30 wita, di Jalan A. Yani Km. 4,5 Komplek Amanda Rt. 01 Kel. Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan-rekan saksi dalam satu Tim diantaranya rekan saya sdr. BAYU TAMTOMO.
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi, bahwa disekitar di Jalan A. Yani Km. 4,5 Komplek Amanda Permai Rt. 01 Kel. Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sering terjadi transaksi narkotika, untuk menindak lanjuti informasi tersebut, kami diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut, setelah itu kami melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu kami ikuti dari depan komplek hingga kedalam komplek Amanda Permai dan sesampainya didalam komplek tersebut, lalu terdakwa kami hentikan kemudian kami lakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa saat itu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kata terdakwa sabu-sabu tersebut pesanan temannya yang bernama BUWAK.
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr. SAHRU yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Nangka Banjarmasin.
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap sdr. SAHRU, namun yang bersangkutan keburu melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin untuk membawa sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa** telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap, karena telah tertangkap tangan membawa sabu-sabu
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 19.30 wita, di Jalan A. Yani Km. 4,5 Komplek Amanda Rt. 01 Kel. Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin..
- Bahwa sebelumnya ada teman terdakwa yang bernama BUWAK memesan sabu-sabu pada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak punya persedian, kemudian terdakwa mencoba mnghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. SAHRU, lalu sdr. SAHRU bilang ada, dan harganya Rp. 370.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupih), dan kalau berminat ambil dirumah saya, setelah itu terdakwa langsung kerumah sdr. SAHRU untuk mengambil paketan sabu-sabu tersebut, setelah terdakwa ambil sabu-sabu tersebut, terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa pergi menemui sdr. BUWAK, saat terdakwa melintas di Jalan A. Yani Km. 4,5 Komplek Amanda Rt. 01 Kel. Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa dihentikan oleh beberapa orang polisi yang berpakaian preman, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
  - Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa paketan sabu-sabu disaku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa harga pembelian sabu-sabu tersebut belum terdakwa bayar sdr. SAHRU, karena orang memesan sabu-sabu tersebut sdr. BUWAK belum membayar pada terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa rencana keuntungan terdakwa dalam jual beli sabu-sabu sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sabu-sabu pada sdr. SAHRU tersebut.
- Bahwa selain barang bukti berupa sabu-sabu tersebut, polisi juga menyita HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa .
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk jual-beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram.
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor LAB : 02100 / NNF / 2021, tanggal 15 Maret 2021 yang di tandatangani oleh oleh IMAM MUKTI S Si,Apt, M.SI, TITIEN ERNAWATI, S.Farm,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA,ST,8203/ 2020/NNF benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan, namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan dipertimbangkan seperlunya telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, dan saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap, karena telah tertangkap tangan membawa sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 19.30 wita, di Jalan A. Yani Km. 4,5 Komplek Amanda Rt. 01 Kel. Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin..
- Bahwa sebelumnya ada teman terdakwa yang bernama BUWAK memesan sabu-sabu pada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak punya persedian, kemudian terdakwa mencoba mnghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. SAHRU, lalu sdr. SAHRU bilang ada, dan harganya Rp. 370.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupih), dan kalau berminat ambil dirumah saya, setelah itu terdakwa langsung kerumah sdr. SAHRU untuk mengambil paketan sabu-sabu tersebut, setelah terdakwa ambil sabu-sabu tersebut, terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa pergi menemui sdr. BUWAK, saat terdakwa melintas di Jalan A. Yani Km. 4,5 Komplek Amanda Rt. 01 Kel. Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa dihentikan oleh beberapa orang polisi yang berpakaian preman, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa paketan sabu-sabu disaku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa harga pembelian sabu-sabu tersebut belum terdakwa bayar sdr. SAHRU, karena orang memesan sabu-sabu tersebut sdr. BUWAK belum membayar pada terdakwa.
- Bahwa rencana keuntungan terdakwa dalam jual beli sabu-sabu sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sabu-sabu pada sdr. SAHRU tersebut.
- Bahwa selain barang bukti berupa sabu-sabu tersebut, polisi juga menyita HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa .
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk jual-beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata " setiap orang " adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Muhammad Rafie als Fi I Kodok Bin H. Nasir**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **Muhammad Rafie als Fi I Kodok Bin H. Nasir**, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2.Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RAFIE Als FI'I KODOK Bin H. NASIR (Alm) dalam memimiliki, Menyimpan, Menguasai atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak sedang dalam pengbatan, hal ini sangat bertentangan dengan UU RI No 35 tahun 2019 tetang narkotika.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAFIE Als FI'I KODOK Bin H. NASIR (Alm) tertangkap tangan membawa atau menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai saat itu berikut 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang mana 1 (satu) paket tersebut merupakan pesanan Sdr. BUWAK (Belum kap) yang sebelumnya memesannya kepada terdakwa, namun belum sempat terdakwa menyerahkannya terdakwa lebih dahulu tertangkap, kemudian terdakwa juga mengakui bawa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. SAHRU (blm kap)..

Bahwa pada saat terdakwa diamankan terdakwa seorang diri saja dan tidak sedang melakukan transaksi / jual beli narkotika sehingga terdakwa tidak ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi dan tidak terbukti salah satu unsur dari pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu **pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, dan dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur tersebut terbukti pula dalam dakwaan Subsidair.

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti , perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RAFIE Als FI'I KODOK Bin H. NASIR (Alm) dalam memimiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak sedang dalam pengbatan, hal ini sangat bertentangan dengan UU RI No 35 tahun 2019 tetang narkotika.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAFIE Als FI'I KODOK Bin H. NASIR (Alm) tertangkap tangan membawa atau menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai saat itu berikut 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang mana 1 (satu) paket tersebut merupakan pesanan Sdr. BUWAK (Belum kap) yang sebelumnya memesannya kepada terdakwa, namun belum sempat terdakwa menyerahkannya terdakwa lebih dahulu tertangkap, kemudian terdakwa juga mengakui bawa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. SAHRU (blm kap).

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Narkotika Golongan I tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti**.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Subsidiair Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah seperti diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) hurup 'h' KUHAP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram.
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam.

akan ditentukan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berisikap sopan selama persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 serta Peraturan lain bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa Muhammad Rafie als Fi I Kodok Bin H. Nasir** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum**;**

2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa **Muhammad Rafie als Fi I Kodok Bin H. Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum **;**
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan ;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram.
   - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam.

   dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Fatkan, S.H., M.Hum., Sutisna Sawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yusriansyah, S.H., M.Hum., Sutisna Sawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Masruni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Indah Lestari, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Yusriansyah, S.H., M.Hum.	Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.
Sutisna Sawati, S.H.	

Panitera Pengganti,

H. Masruni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)